



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 0015738-22.2007.4.01.3200

REQUERENTE: UNIÃO.

REQUERIDO: JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SALES.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A TÍTULO DE INCENTIVO À MIGRAÇÃO DE PLANO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A verba paga por entidade de previdência privada a seus beneficiários a título de incentivo à migração de plano, quando não oriunda de recolhimentos efetuados pelos próprios contribuintes, mas sim por verba oferecida pelo próprio instituidor do plano, não possui caráter indenizatório, pois não importa em diminuição do patrimônio dos beneficiários.
2. Por conseguinte, tais verbas se sujeitam à incidência de imposto de renda.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp 908.914/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 06/09/2007, p. 215; EREsp 628535/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 236.
4. Aplicação da sistemática prevista no art. 7º, VII, 'a', do RITNU
5. Incidente conhecido e provido.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais decide CONHECER e DAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização interposto pela parte requerente, na forma do voto proferido pelo juiz relator e da ementa que integram este julgado.

Brasília, 07 de agosto de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel Américo Dias de Oliveira', with a large, sweeping flourish extending to the right.

ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA
Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
PROCESSO:	0015738-22.2007.4.01.3200
ORIGEM:	AM - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
REQUERENTE:	FAZENDA NACIONAL
PROC./ADV.:	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
REQUERIDO(A):	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
PROC./ADV.:	NIRVANA MARYAN QUEIROZ DA FONSECA
RELATOR(A):	JUIZ(A) FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do(a) Juiz(a) Relator(a), conhecendo do incidente e lhe dando provimento, e os votos antecipados dos Juízes Federais GLÁUCIO MACIEL, negando provimento, e FREDERICO KOEHLER, acompanhando o Relator, pediu vista, antecipadamente, o(a) Juiz(a) Federal MARISA CUCIO. (Sessão 07/08/2013)

Após o voto-vista da Juíza Federal MARISA CUCIO acompanhando o Relator, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente e, por maioria, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz(a) Relator(a). Vencido o Juiz Gláucio Maciel, que lhe negava provimento.

Participaram do julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, GLÁUCIO MACIEL, MARISA CUCIO, ANA BEATRIZ PALUMBO, FLORES DA CUNHA, KYU SOON LEE, PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, FREDERICO KOEHLER, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal JANILSON SIQUEIRA e FREDERICO KOEHLER, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO.

Brasília, 04 de setembro de 2013.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 0015738-22.2007.4.01.3200

REQUERENTE: UNIÃO.

REQUERIDO: JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SALES.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de restituição de valores de imposto de renda incidente sobre verbas recebidas decorrentes de repactuação de plano de previdência complementar.

Sentença de improcedência, sob fundamento de que os valores objeto da presente ação teriam natureza remuneratória, submetendo-se, assim, ao imposto de renda.

Reforma da sentença pela Turma Recursal do Amazonas, ao argumento de que *“a verba recebida pelo autor, em decorrência da sua adesão ao programa de repactuação, que efetua mudanças no regulamento do fundo decorre do incentivo à adesão de novas regras quanto à forma de correção dos benefícios, a qual tem por contrapartida, impõem-se uma forma de indenização às perdas a que estariam sujeitos os inativos. Assim, cumpre verificar que tais valores pagos em razão da pactuação têm nítido caráter indenizatório, pois representam uma compensação de cunho pecuniário pela perda de um direito”*.

Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela União, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, sob alegação de que o acórdão é divergente de julgado da Turma Recursal de Sergipe (0504139-26.2007.4.05.8500), bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no REsp 908.914, segundo os quais incidiria imposto de renda sobre verbas recebidas de entidade de previdência privada.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

O incidente foi admitido pela Presidência da Turma Recursal de origem.

Relatado o necessário, passo ao voto.

Brasília, 07 de agosto de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel', with a large, sweeping flourish extending to the right.

ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 0015738-22.2007.4.01.3200

REQUERENTE: UNIÃO.

REQUERIDO: JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SALES.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

VOTO

O presente incidente não pode ser conhecido no que tange a alegada divergência com o entendimento da Turma Recursal do Sergipe, eis que o recorrente deixou de apresentar cópia do paradigma na forma da Questão de Ordem 03/TNU, *in verbis*: “*A cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por meio da internet, a indicação da fonte eletrônica (URL)*”.

Por outro lado, tenho que restou caracterizada a divergência com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, pois embora se trate de único paradigma, o mesmo atende ao disposto na Questão de Ordem 05/TNU.

Trata-se de ação na qual a parte autora objetiva a declaração de não incidência de imposto de renda sobre valores por ela percebidos a título de incentivo à repactuação de plano de previdência privada mantido pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, bem como a conseqüente repetição do indébito.

Em tais situações, o cerne da controvérsia cinge-se a determinar se a verba em questão possui natureza remuneratória ou indenizatória, pois, como já deixou claro o Superior Tribunal de Justiça ao editar as Súmulas 125, 136 e 215 e ao proferir outros tantos



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

inúmeros julgados, não deve incidir imposto de renda sobre valores de caráter indenizatório percebidos pelos trabalhadores.

No presente caso, o Juízo Monocrático entendeu que o montante o qual o demandante pretende ver isento da exação não teria como finalidade *“indenizar os supostos direitos adquiridos dos beneficiários”*, mas que na verdade *“a quantia paga configura-se como um estímulo à concordância da repactuação”*, o que lhe emprestaria viés eminentemente remuneratório. A Turma Recursal do Amazonas, por sua vez, ao reformar a decisão de primeiro grau, asseverou que *“a verba recebida pelo autor, em decorrência da sua adesão ao programa de repactuação, que efetua mudanças no regulamento do fundo decorre do incentivo à adesão de novas regras quanto à forma de correção dos benefícios, a qual tem por contrapartida, impõem-se uma forma de indenização às perdas a que estariam sujeitos os inativos. Assim, cumpre verificar que tais valores pagos em razão da pactuação têm nítido caráter indenizatório, pois representam uma compensação de cunho pecuniário pela perda de um direito”*.

A união manejou o presente incidente de uniformização, alegando divergência com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca das espécies de incentivos proporcionados pelas entidades de previdência privada a seus beneficiários para a migração de planos e os entendimentos do STJ sobre a incidência ou não de imposto de renda, cumpra fazer breves esclarecimentos.

Uma das formas estabelecidas pelas gestoras de plano para incentivar a migração é alcançar ao beneficiário um adiantamento parcial da chamada “reserva matemática”, que é o saldo destinado ao pagamento dos benefícios de aposentadoria. Nesse caso, trata de um percentual dos valores que o beneficiário teria direito futuramente ao passar a receber a aposentadoria, mas que lhe é antecipado para estimulá-lo a migrar para



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

outro plano. Ou seja, são valores que de certa forma já compõem o patrimônio do beneficiário, que verteu contribuições para formá-lo. Para o STJ, não haveria incidência de imposto de renda, nesse caso, somente na proporção do que já foi anteriormente recolhido pelo contribuinte sobre as contribuições vertidas ao fundo durante o período da vigência da Lei nº 7.713/88 (de 01.01.1989 a 31.12.1995), na forma do entendimento da Primeira Seção exposto no julgamento do REsp nº 1.111.177/MG (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 01/10/2009).

De outra banda, a verba pode não ser oriunda de adiantamento parcial da reserva matemática, mas sim oferecida pela entidade gestora como um “bônus” para o beneficiário que queira migrar de plano, uma contraprestação pela renúncia a eventuais direitos decorrentes do plano anterior. Assim, não haveria diminuição do patrimônio do beneficiário. Nesse caso, o STJ entende como não configurado o caráter indenizatório da totalidade da verba, afirmando a incidência da exação. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACORDO FIRMADO ENTRE A CEF E ALGUNS EMPREGADOS PARA MIGRAÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO ORIGINAL (PREVHAB) PARA OUTRO (FUNCEF/REB). NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA. VALORES RECOLHIDOS PELO EMPREGADOR NÃO ABRANGIDOS PELA ISENÇÃO FISCAL ESTABELECIDNA NA LEI 7.713/88. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Recurso especial interposto por Benedito do Serro Moreno Filho e Outros contra acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região que reconheceu a exigibilidade do imposto de renda sobre valores pagos pela CEF a alguns de seus empregados que com ela firmaram acordo para viabilizar a mudança do plano de previdência complementar original (PREVHAB) para outro (FUNCEF/REB) e pela renúncia a eventuais direitos decorrentes do plano anterior. Aponta-se violação aos arts. 458, II e III e 535, II, do CPC e 43, I e II, do



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CTN, bem como divergência jurisprudencial. Sustentam a impossibilidade de incidência do imposto de renda sobre as parcelas em discussão, em face do caráter indenizatório de tais verbas. Subsidiariamente, defende que deve ser afastada a incidência do imposto de renda sobre a denominada "Renda Antecipada", paga pela FUNCEF, pois configura bitributação, uma vez que decorre de contribuições descontadas das remunerações dos impetrantes durante o período de vigência da Lei n. 7.713/88. Interpuseram também recurso extraordinário. A União apresentou contra-razões pugnando pelo não-provimento do apelo especial. 2. O acórdão recorrido não violou os arts. 458 e 535 do CPC, uma vez que analisou todos os pontos pertinentes ao desate da lide de forma motivada e fundamentada, não se encontrando eivado do alegado vício de omissão. 3. As verbas em discussão não possuem caráter indenizatório, haja vista que não têm origem em diminuição do patrimônio dos impetrantes e são, em tudo, semelhantes àquelas que decorreriam do recebimento dos valores aos quais renunciaram no acordo celebrado com a CEF. São valores pagos a título de contraprestação por mudança de plano de previdência complementar e pela renúncia a eventuais direitos decorrentes do plano anterior. 4. Ademais, apesar dos valores em discussão terem sido pagos através de entidade de previdência privada, eles são provenientes de depósitos vertidos ao fundo exclusivamente pela empregadora (CEF), quantias que são normalmente sujeitas à incidência do imposto de renda, uma vez que não foram abrangidas pela isenção estabelecida no inciso VII do artigo 6º da Lei n. 7.713/88. 5. A importância que é paga aos participantes de plano de previdência privada, mas que se originam de recolhimentos efetuados pelos empregadores/patrocinadores/instituidores, e que assim não decorram de contribuições vertidas pelos próprios beneficiados, está normalmente sujeita à incidência do imposto de renda, uma vez que não alcançada pela isenção estabelecida na Lei n. 7.713/88. Precedente: Embargos de Divergência n. 628.535/RS, desta relatoria, Primeira Seção, DJ de 27/11/2006. 6. Recurso especial não-provido. (REsp 908.914/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 06/09/2007, p. 215) (Sem grifo no original)



PODER JUDICIÁRIO

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VALORES PAGOS POR INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A IMPORTÂNCIA QUE CORRESPONDA AO RECOLHIMENTO EFETUADO PELO PATROCINADOR/INSTITUIDOR/EMPREGADOR. LIMITAÇÃO DA ISENÇÃO FISCAL ESTABELECIDNA NA LEI 7.713/88 AO VALOR REFERENTE AOS DEPÓSITOS REALIZADOS PELO PRÓPRIO PARTICIPANTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AJUIZADOS PELA FAZENDA NACIONAL PROVIDOS. 1. *Cuida-se de embargos de divergência apresentados pela Fazenda Nacional, sob o argumento de divergência pretoriana, no que se refere ao valor de complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada que pode ser objeto de tributação pelo imposto de renda, uma vez que o acórdão embargado (pronunciado pela 2ª Turma desta Corte) dispôs que, recolhidas as contribuições (1/3 dos participantes e 2/3 do empregador), não há como identificar diferença ou percentual para incidência de imposto, sob pena de se realizar bitributação, enquanto que o julgado paradigma (pronunciado pela 1ª Seção, nos Eresp 380.011/RS, DJ 02/05/2005, Rel. Min. Teori Zavascki), na mesma situação, aplicou entendimento diverso, segundo o qual, sendo o patrimônio das entidades fechadas de previdência privada formado, também, por contribuições recolhidas pelo patrocinador/instituidor e por resultados superavitários de suas operações (e não apenas pelas quantias recolhidas pelos participantes), se a importância que couber por rateio a cada participante for superior ao das respectivas contribuições, o excesso constitui acréscimo patrimonial e, como tal, valor tributável pelo imposto de renda.* 2. *Com efeito, no que se refere à tributação em imposto de renda de valores pagos por entidade de previdência privada, o atual entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em razão da isenção conferida pela Lei 7.713/88 (período de 01/01/89 a 31/12/95), não há incidência desse tributo sobre o montante que corresponda ao efetivo valor que o participante depositou. De tal maneira, o favor fiscal possui como limite as contribuições realizadas pelo participante/beneficiado.* 3. ***Todavia, a importância que é paga aos participantes, mas que se originam de recolhimentos efetuados pelos***



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

empregadores/patrocinadores/instituidores, e que assim não decorram do beneficiado, está normalmente sujeita à incidência do imposto de renda, uma vez que não alcançada pela isenção estabelecida na Lei 7.713/88. Precedentes: Resp 865.013/RN, DJ 25/09/2006, Rel. Min. Castro Meira; Eresp 621.348/DF, DJ 11/09/2006, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Edcl no Eresp 703.343/DF, DJ 02/10/2006, de minha relatoria. 4. Embargos de divergência providos, para o fim de que, uniformizando o tratamento legal aplicado ao tema, seja reconhecido que a isenção fiscal conferida pela Lei 7.713/88 (01/01/89 a 31/12/95) alcança, tão-somente, os valores pagos por instituição de previdência privada que corresponda às contribuições vertidas pelo próprio beneficiado/participante. (EREsp 628535/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 236). (Sem o grifo no original).

Diante dessas considerações, voto por reafirmar nesta TNU o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que não possuem natureza indenizatória os valores pagos por entidade de previdência privada a seus beneficiários a título de incentivo à migração de plano, ficando, portando, sujeitos a incidência de imposto de renda. Sugestão ao eminente Presidente desta Turma para que imprima, ao resultado desse julgamento, a sistemática prevista no art. 7º, VII, 'a', do RITNU.

No caso dos autos, restitui-se a sentença de improcedência, condenando-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, verba que restará suspensa caso o demandante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita (Questão de Ordem 02/TNU).

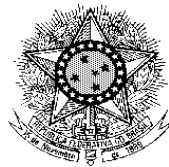
Brasília, 07 de agosto de 2013.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel', with a large, sweeping flourish extending to the right.

ADEL AMÉRICO DIAS DE OLIVEIRA
Juiz Federal Relator



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

PEDILEF: 0015738-22.2007.4.01.3200
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
RECORRENTE: UNIÃO
RECORRIDO: JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SALES
RELATOR: JUIZ ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA
VOGAL: JUIZ GLÁUCIO MACIEL

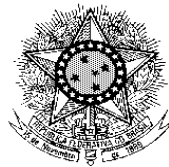
DECLARAÇÃO DE VOTO

Sr. Presidente, peço vênica para discordar do voto do Relator.

O recorrido é beneficiário do plano de previdência da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros). Em 2006, a Petros ofereceu uma proposta de repactuação do seu plano de previdência, sendo abolidas duas vantagens até então presentes. A primeira, a desvinculação da complementação da aposentadoria com o salário do empregado ativo, passando o novo modelo a comportar complementações de aposentadorias baseadas no retorno financeiro das reservas de poupança individuais, às quais seriam somadas as parcelas pagas pelas patrocinadoras, levando a valores superiores ou inferiores ao do pessoal da ativa, a depender da oscilação do retorno financeiro. A segunda, a renúncia ao direito expresso no art. 48, IX, do regulamento do plano, o qual previa, em caso de insuficiência de recursos do plano, a assunção das responsabilidades de encargos adicionais pelas empresas patrocinadoras, passando participantes, patrocinadores e assistidos a quotizar o déficit.

Como forma de incentivo à adesão, sobretudo em razão dos riscos que passariam a ser submetidos os participantes do fundo em relação à complementação das aposentadorias, a Petros previu pagamento de um montante em dinheiro. E é justamente esse montante que tem sua natureza jurídica discutida neste incidente, se indenizatória ou salarial.

Depois de anos de regular prestação do benefício tal como pactuado entre os empregados da Petrobrás, a Petros viu-se compelida, por razões de ordem financeira, a modificar o programa. Propiciou aos segurados permanecer vinculados ao sistema originário, ou seja, com paridade, ou aderir ao novo plano, que passa a ter reajuste incerto,



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

porque conectado a oscilações do mercado financeiro, e em relação ao qual as empresas patrocinadoras não mais respondem em caso de falta de fundos.

Ao fazerem a migração para o novo plano, incerto e, por isso, pior, os aposentados saíam perdendo. Eles teriam abortado o seu direito de perceber a diferença entre a baixa aposentadoria do regime previdenciário geral e o seu salário, como se trabalhando estivessem, o que lhes daria maior segurança no final da vida, bem como de socorrer ao custeio das patrocinadoras, caso exista insuficiência de fundos.

Tecnicamente, entretanto, a referida antecipação não configura antecipação da disponibilidade de renda, o que se sujeitaria à incidência do imposto de renda. Ela representa uma compensação pela perda do direito de receber mensalmente a complementação da aposentadoria, salientando que a quantia a receber foi fixada unilateralmente pelo ex-empregador e não corresponde a um valor certo, que pudesse caracterizar o resgate de todo o plano.

Assim, o recorrido, que teria assegurado um rendimento equivalente ao seu salário da ativa durante toda a sua vida, viu-se privado de tal benefício. Partindo da premissa de que a modificação unilateral de um negócio jurídico acarreta um dano, exsurge o caráter indenizatório da verba, não se operando, dessa forma, sua subsunção ao conceito de renda definido no art. 43 do Código Tributário Nacional.

É de ressaltar-se, ainda, que em situação análoga – incentivo ao desligamento voluntário – a jurisprudência já se consolidou no sentido de não ser ela tributada pelo imposto de renda, justamente pelo seu caráter indenizatório.

Em face do exposto, **nego provimento** ao incidente de uniformização.

Brasília, 7 de agosto de 2013.

Assinatura manuscrita de Gláucio Maciel.

Gláucio Maciel
Juiz Vogal